

정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
일부개정법률안
(황운하의원 대표발의)

의안 번호	17734
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 25.

발 의 자 : 황운하 · 윤종오 · 용혜인
서왕진 · 박은정 · 정춘생
강경숙 · 차규근 · 신장식
김재원 의원(10인)

제안이유

최근 청소년의 온라인 이용환경은 사회관계망서비스(SNS)와 숏폼 플랫폼을 중심으로 개인맞춤형추천(알고리즘) 기능으로 인해 청소년이 성인보다 취약한 자기통제 · 위험판단 특성상 과몰입이 수면 · 학습 · 정서 영역의 손상으로 이어질 우려가 커지고 있음.

그러나 현행 제도는 청소년이 실제로 마주하는 서비스의 설계 · 운영 방식(알고리즘 추천, 이용유도 기능 등)에 대한 최소 기준과 정보 제공 책임을 충분히 제시하지 못해, 보호자 · 학교의 부담은 확대되고 플랫폼 사업자의 책임은 상대적으로 약하게 남는 구조적 공백이 발생하고 있음.

이에 SNS 및 알고리즘의 정의를 신설하고, 방송미디어통신위원회의 지도 · 상담 · 교육 및 지원체계 구축을 의무화하며, 미성년자 계정의 알고리즘 · 이용유도 기능을 기본값으로 제한하고, 위험경고와 핵심정

보 고지 의무화 및 과태료 부과를 통해 청소년의 SNS 활용의 안전성 확보에 기여하고자 함(안 제2조제1항제14호 및 제42조의4 신설 등).

주요내용

가. 사회관계망서비스와 개인맞춤형추천 및 이용유도 기능을 정의함
(안 제2조제1항제14호부터 제16호까지 신설).

1) 정보통신망을 통해 2인 이상의 이용자가 디지털 정보를 쌍방향으로 교환할 수 있는 서비스를 사회관계망서비스로 정의함(안 제2조제1항제14호).

2) 알고리즘 기반의 제공을 개인맞춤형추천으로 정의하고, 그 범위를 대통령령으로 정하도록 함(안 제2조제1항제15호).

3) 이용시간을 증가시키는 기능을 이용유도 기능으로 정의하고, 그 범위를 대통령령으로 정하도록 함(안 제2조제1항제16호).

나. 방송미디어통신심의위원회가 청소년의 과도한 사회관계망서비스 이용으로부터 시책을 마련하도록 함(안 제41조제1항 및 제4호).

다. 사회관계망서비스 제공자가 청소년 이용자에게 대통령령으로 정하는 기능을 제한하고, 청소년 보호를 위한 위험 경고 및 핵심정보를 고지하도록 함(안 제42조의4, 안 제42조의5제1항 및 제2항 신설).

1) 사회관계망서비스 제공자가 미성년자 계정에 대하여 개인맞춤형 추천 및 이용유도 기능 등 대통령령으로 정하는 기능에 대하여 기본적으로 제한하되, 대통령령으로 정하는 예외적인 경우에 한하여

허용할 수 있도록 함(안 제42조의4 신설).

2) 청소년 이용자에 대하여 과의존 및 정신건강 위험에 관한 경고문
구 등 대통령령으로 정하는 위험 경고를 의무적으로 제공하도록
함(안 제42조의5제1항).

3) 청소년 계정에 적용되는 보호설정 및 개인맞춤형추천의 작동 개
요 및 차단 방법 등 핵심정보를 이해하기 쉬운 방식으로 고지하도
록 함(안 제42조의5제2항).

라. 위 법령에서 정하는 청소년 보호 책임 의무를 위반하는 행위를 한
자에게 과태료를 부과하도록 함(안 제76조제3항제3호의2 및 제3호
의3 신설).

정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안

정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항에 제14호부터 제16호까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

14. “사회관계망서비스”란 정보통신망을 통하여 이용자 간 인적 관계의 형성·유지·확장 및 정보의 생성·공유·소통을 가능하게 하는 온라인 서비스로서, 부호·문자·음성·음향·화상·동영상 등의 전자적 정보의 유통을 매개하는 서비스를 말한다.

15. “개인맞춤형추천”이란 자동화된 방식으로 이용자에게 정보를 선별·배열·추천하는 알고리즘 기반 제공으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.

16. “이용유도 기능”이란 자동재생, 무한스크롤, 반복 알림 등 체류 시간 또는 반복적 이용을 현저히 증가시키는 자동화된 기능으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.

제41조제1항 각 호 외의 부분 중 “한다)로부터”를 “한다) 또는 사회관계망서비스의 과도한 이용으로부터”로 하고, 같은 항 제4호를 제5호로 하며, 같은 항에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 청소년의 사회관계망서비스 이용에 관한 지도·상담·교육 및 지

원체계의 구축·운영

제42조의4 및 제42조의5를 각각 다음과 같이 신설한다.

제42조의4(청소년에 대한 사회관계망서비스 제한) ① 사회관계망서비스 제공자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 이용자의 연령 확인을 위하여 생년월일 입력 또는 본인확인 기능을 구축하여야 한다.

② 사회관계망서비스 제공자는 미성년자 계정에 대하여 개인맞춤형 추천 및 이용유도 기능 등 대통령령으로 정하는 기능을 기본적으로 제한하여야 한다. 다만, 사회관계망서비스 제공자가 친권자 등의 동의 여부를 확인할 수 있는 시스템을 갖추고, 그 시스템을 통하여 친권자 등의 명시적 동의가 확인된 경우에는 이를 적용하지 아니할 수 있다.

제42조의5(청소년 보호를 위한 위험경고 고지) ① 사회관계망서비스 제공자는 청소년 이용자에게 과의존 및 정신건강 위험에 관한 경고 문구 등 대통령령으로 정하는 위험 경고를 대통령령으로 정하는 방식으로 제공하여야 한다.

② 사회관계망서비스 제공자는 청소년 계정에 적용되는 보호설정, 개인맞춤형추천의 작동 개요 및 차단 방법 등 대통령령으로 정하는 방식으로 고지하여야 한다.

제76조제3항에 제3호의2 및 제3호의3을 각각 다음과 같이 신설한다.

3의2. 제42조의4제2항을 위반하여 친권자 등의 확인을 받지 아니하거나 확인된 내용과 다르게 청소년에게 개인맞춤형추천 및 이용유

도 기능을 제공한 자

3의3. 제42조의5제1항을 위반하여 대통령령으로 정하는 위험 경고를
제공하지 아니한 자

부 칙

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(정의) ① 이 법에서 사용하 는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 13. (생 략) <u><신 설></u>	제2조(정의) ① ----- -----. 1. ~ 13. (현행과 같음) <u>14. “사회관계망서비스”란 정보 통신망을 통하여 이용자 간 인적 관계의 형성·유지·확 장 및 정보의 생성·공유·소 통을 가능하게 하는 온라인 서비스로서, 부호·문자·음 성·음향·화상·동영상 등의 전자적 정보의 유통을 매개하 는 서비스를 말한다.</u>
<u><신 설></u>	<u>15. “개인맞춤형추천”이란 자동 화된 방식으로 이용자에게 정 보를 선별·배열·추천하는 알고리즘 기반 제공으로서 대 통령령으로 정하는 것을 말한 다.</u>
<u><신 설></u>	<u>16. “이용유도 기능”이란 자동 재생, 무한스크롤, 반복 알립 등 체류시간 또는 반복적 이 용을 현저히 증가시키는 자동 화된 기능으로서 대통령령으 로 정하는 것을 말한다.</u>

② (생략)

제41조(청소년 보호를 위한 시책의 마련 등) ① 방송미디어통신위원회는 정보통신망을 통하여 유통되는 음란·폭력정보 등 청소년에게 해로운 정보(이하 “청소년유해정보”라 한다)로부터 청소년을 보호하기 위하여 다음 각 호의 시책을 마련하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

<신설>

4. (생략)

② (생략)

<신설>

② (현행과 같음)

제41조(청소년 보호를 위한 시책의 마련 등) ① -----

-----한다) 또는 사회관계망서비스의 과도한 이용으로부터 -----
--.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 청소년의 사회관계망서비스 이용에 관한 지도·상담·교육 및 지원체계의 구축·운영

5. (현행 제4호와 같음)

② (현행과 같음)

제42조의4(청소년에 대한 사회관계망서비스 제한) ① 사회관계망서비스 제공자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 이용자의 연령 확인을 위하여 생년월일 입력 또는 본인확인 기능을 구축하여야 한다.

② 사회관계망서비스 제공자는 미성년자 계정에 대하여 개인맞춤형추천 및 이용유도 기능 등

	<u>대통령령으로 정하는 기능을 기본적으로 제한하여야 한다. 다만, 사회관계망서비스 제공자가 친권자 등의 동의 여부를 확인할 수 있는 시스템을 갖추고, 그 시스템을 통하여 친권자 등의 명시적 동의가 확인된 경우에는 이를 적용하지 아니할 수 있다.</u>
<u><신 설></u>	<u>제42조의5(청소년 보호를 위한 위험 경고 고지) ① 사회관계망서비스 제공자는 청소년 이용자에게 과의존 및 정신건강 위험에 관한 경고문구 등 대통령령으로 정하는 위험 경고를 대통령령으로 정하는 방식으로 제공하여야 한다.</u> <u>② 사회관계망서비스 제공자는 청소년 계정에 적용되는 보호설정, 개인맞춤형추천의 작동 개요 및 차단 방법 등 대통령령으로 정하는 방식으로 고지하여야 한다.</u>
제76조(과태료) ①·② (생략) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이	제76조(과태료) ①·② (현행과 같음) ③ ----- -----

하의 과태료를 부과한다. <u><신 설></u> <u><신 설></u> ④ (생 략)	-----. <u>3의2. 제42조의4제2항을 위반하</u> <u>여 친권자 등의 확인을 받지</u> <u>아니하거나 확인된 내용과 다</u> <u>르게 청소년에게 개인맞춤형</u> <u>추천 및 이용유도 기능을 제</u> <u>공한 자</u> <u>3의3. 제42조의5제1항을 위반하</u> <u>여 대통령령으로 정하는 위험</u> <u>경고를 제공하지 아니한 자</u> ④ (현행과 같음)
---	---